

الاستفادة من التجارب القانونية الدولية:

منهجية مقترحة لتحسين جودة التشريعات السعودية عبر التوظيف الأمثل للتجارب الدولية

الملخص التنفيذي:

- تعدّ الاستفادة من التجارب الدولية عند إعداد المقترحات التشريعية من أهم الالتزامات الواردة في الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ، وتعديلاته؛ لما لذلك من آثار نوعية ومستدامة في تحسين جودة التشريعات.
- غير أن هذا الالتزام النظامي لم يُصاحَب بإطار منهجي واضح يحدد مفاهيم الاستفادة ومجالاتها وكيفيةها، مما أدى إلى تفاوت في الممارسات وغلبة الطابع الوصفي أو الانتقائي على استخدام هذه التجارب. وتبرز هذه الإشكالية في سياق التحولات التشريعية المرتبطة برؤية ٢٠٣٠، حيث تزداد الحاجة إلى توظيف منهجي منضبط للتجارب الدولية. وعليه، تتمثل المشكلة في غياب إطار وطني متكامل يحوّل هذا الالتزام من إجراء شكلي إلى أداة تحليلية فاعلة. وعلى الرغم من صدور أدلة استرشادية تناولت هذا الموضوع، تهدف هذه الورقة إلى تقديم منهجية أشمل وأكثر تكاملاً لتحديد الأطر المفاهيمية ومعايير الاختيار، وآليات التحليل والتقييم، وأدوات التكيف، بما يعزز جودة التشريع واتساقه وفعاليته، مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني السعودي.
- تكشف قراءة الورقة للممارسة الحالية للمقارنة التشريعية في المملكة عن طابع انتقائي في اختيار الدول، مع اعتماد متكرر على دول مرجعية محددة، وهيمنة للأنظمة الأنجلوسكسونية، مقابل تمثيل محدود للأنظمة القريبة بيئياً وثقافياً. كما يظهر تباین كبير في عدد الدول محل المقارنة، مع غياب سقف تنظيمي، مما أدى إلى توسع كمي يقابله ضعف في العمق التحليلي. وتتسم عملية الاختيار بغياب معايير واضحة واعتماد مبررات وصفية، مع تركيز مفرط على المنهج الوظيفي دون تحليل سياقي كافٍ، إلى جانب ضعف الاستناد إلى المصادر التفسيرية كالأعمال التحضيرية والسوابق القضائية. وقد انعكس ذلك في تفاوت جودة المقارنات بين المشاريع وتحول بعضها إلى عرض وصفي محدود القيمة.
- تعرّف الورقة الاستفادة من التجارب الدولية بأنها توظيف منهجي للمعرفة القانونية المقارنة في تطوير التشريعات بما يراعي السياق الوطني، قائم على الانتقاء والمواءمة بين النماذج الأجنبية وخصوصية النظام السعودي. وتبين الورقة أن مفهوم التجارب الدولية يشمل القوانين المقارنة، والقوانين الاسترشادية، والاتفاقيات الدولية، مع التمييز بين ما يُعد جزءاً من النظام الداخلي وما يُستخدم كمصدر مقارن.
- توضّح الورقة الأنماط المختلفة للاستفادة، والتي تتمثل في: الاستزراع القانوني (Legal Transplant)، التكيف القانوني (Legal Adaptation)، إعادة البناء القانوني (Legal Reconstruction)، وصولاً إلى تحليل دلالة الصمت التشريعي (Interpretation of Legislative Silence). كما توضّح الورقة أن هذا التمايز يعكس تفاوتاً في عمق التفاعل مع التجارب الدولية، مما يستدعي أخذها بعين الاعتبار لضمان دقة التحليل وتعزيز جودة المخرجات.
- تقترح الورقة منهجية متكاملة للاستفادة من التجارب الدولية في التشريع تقوم على خمس مراحل مترابطة: تحديد مسائل المقارنة التشريعية (Defining the Comparative Legislative Issues)، واختيار الدول محل المقارنة (Selecting the Comparator Jurisdictions)، وإجراء التحليل الوظيفي للتجارب المقارنة (Functional Analysis of Comparative Legal Experiences)، ثم اختبار الملاءمة والتكيف (Assessing Suitability and Legal Adaptation)، وأخيراً المراجعة اللاحقة بعد صدور التشريع (Post-Enactment Review). وتهدف هذه المنهجية إلى الانتقال من المقارنة الشكلية إلى تحليل سياقي موسّع يربط القواعد بوظائفها التطبيقية.
- كما تؤكد المنهجية على ضرورة ضبط اختيار التجارب الدولية وفق المعايير الآتية: نضج التجربة المقارنة وتنافسيتها، والتقارب والتنوع في نوعية النظام القانوني، وقابلية التجربة للتجريد والتكيف، وجدوى التجربة العملية (الكفاءة التشريعية - تكلفة النقل التشريعي)؛ مع التوازن بين عدد النماذج وعمق تحليلها، وربط الدراسة بالنصوص والتطبيقات القضائية وآليات التنفيذ.

- وتشير الورقة إلى مخاطر محتملة، أبرزها: التوسع غير الضروري في المقارنات المرجعية، وخطر عدم تشخيص المسائل التشريعية المراد مقارنتها بدقة، ونقص الخبرة في التحليل المقارن، وتقترح معالجتها عبر قصر المقارنة على التجارب الأكثر ارتباطاً، وإعداد المذكرات التشخيصية بدقة وتعزيز القدرات من خلال التدريب والاستعانة بالخبرات المتخصصة.
- وتوصي الورقة باستصدار دليل إلزامي موحد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم منهجية توظيف التجارب المقارنة في إعداد التشريعات، وبإلزام كافة الجهات الحكومية بإرفاق المذكرات التوضيحية مع مشاريع الأنظمة عند طرحها للعموم. كما توصي بالتشديد على الالتزام بالتسميات النظامية المعتمدة للوثائق الرسمية، وتعزيز متطلبات الإفصاح والبيان التفصيلي في عناصر الدراسات المقارنة، مع الحد من الإفراط في استخدام الأساليب الجرافيكية. وتشمل التوصيات أيضاً بذل عناية أكبر لاختيار التجارب الدولية في المراحل المبكرة، واعتماد نماذج موحدة لقياس نجاح الاستفادة من التجربة الدولية وتتبع تطبيقاتها القضائية على عدة مراحل زمنية.

المقدمة:

يتمثل الإطار الرئيس للعمليات التحضيرية التشريعية في المملكة العربية السعودية في الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ هـ، وتعديلاته. ولقد تضمنت هذه الضوابط اشتراطاً مركزياً يتعلق بالمقترحات التشريعية للجهات الحكومية، وهو لزوم تضمن المقترح نبذة عن التشريعات والتجارب الدولية ذات العلاقة بالمقترح التشريعي، والتي أُسْتُفِيد منها عند إعداد المقترح وأهم النصوص القانونية الواردة في تلك التشريعات المقارنة. وإلى جانب ذلك، نصّت الضوابط المشار إليها أيضاً إلى قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (الذراع التشريعي للحكومة) بدراسة المقترح التشريعي مع الجهات ذات العلاقة، على أن تتضمن هذه الدراسة مراعاة القوانين النموذجية والاسترشادية والمدونات العرفية الإقليمية والدولية المتعلقة بموضوع المقترح التشريعي.

وبالإشارة إلى هذه المتطلبات القانونية لإعداد التشريعات السعودية، يتبين أن الاستفادة من التجارب الدولية قد أصبحت مكوناً أصيلاً من مكونات العملية التحضيرية للتشريع، يرتبط بسلامة المقترح وجودته وقابليته للتطبيق. غير أن التنصيص على هذا الالتزام باعتباره مطلباً أساسياً، على أهميته، لم يصاحبه إطار منهجي يحدد طبيعة هذه الاستفادة، أو يوضح معايير اختيار التجارب الدولية محل المقارنة، أو يبين حدود الاقتباس أو آليات التكيف مع الخصوصية القانونية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية.

ولقد ترتّب على هذا الفراغ المنهجي تباين واضح في مستوى التعامل مع التجارب الدولية بين الجهات الحكومية، سواء من حيث عمق التحليل، أو دقة المقارنة، أو مدى ارتباط التجربة المختارة بالسباق التشريعي السعودي. ففي كثير من الحالات، تقتصر الإشارة إلى التجارب الدولية على عرض وصفي عام أو استحضار نماذج تشريعية دون تحليل خلفياتها أو أسباب نجاحها، ودون بيان مدى مواءمتها للبيئة القانونية والإدارية السعودية.

ولذا قامت بعض الجهات المعنية بالشؤون التشريعية في المملكة بتضمين عدد من المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالاستفادة من التجارب الدولية ضمن ما أصدرته من أدلة استرشادية؛ ومن أبرزها دليل "إعداد التشريعات وصياغتها" الصادر عن اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية، و"الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي لنظام أو لائحة"، و"الدليل الإرشادي لمراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها" الصادران عن المركز الوطني للتنافسية. وتمثل هذه الأدلة جهوداً مؤسسياً محموداً يلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة وتأطيرها ضمن العملية التشريعية.

إلا أن هذه الأدلة، على ما تنطوي عليه من قيمة، تظل ذات طابع عام، إذ تكتفي بإيراد مبادئ وتوجيهات كلية دون أن تستوعب مختلف أبعاد الموضوع أو تعالجه معالجة منهجية متكاملة. فهي لا تقدم إطاراً تحليلياً دقيقاً يحدد معايير الاختيار، وآليات التقييم، وضوابط النقل والتكيف، كما لا تبلور مسارات واضحة يمكن للجهات المعنية اتباعها بصورة منتظمة. ومن ثم، فإن الحاجة قائمة إلى تطوير منهجية أكثر تفصيلاً وتنظيماً، تُمكن من استيعاب التعقيد الذي تنطوي عليه عملية الاستفادة من التجارب الدولية، وتيسر في الوقت ذاته تطبيقها على نحو عملي ومنضبط داخل السياق التشريعي السعودي.

من هنا، تهدف هذه الورقة إلى اقتراح إطار منهجي عملي للاستفادة من التجارب الدولية في إعداد التشريعات السعودية، ينطلق من المتطلبات النظامية القائمة، ويعمل على تفعيلها بصورة أكثر انضباطاً واتساقاً. ويرتكز هذا الإطار على التمييز بين الأطر المتنوعة لمفهوم الاستفادة من التجارب الدولية، وعلى تحديد معايير موضوعية لاختيار التجارب الدولية ذات الصلة، وآليات تحليلها وتقييم قابليتها للتكيف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للعملية التشريعية، ويعزّز جودة التشريع من حيث تناسقه، وفعاليته وقابليته للتنفيذ، دون الإخلال بمرتكزات النظام القانوني في المملكة العربية السعودية.

مشكلة الورقة وسياقها:

على الرغم من أن الإطار القانوني المنظم لإعداد التشريعات في المملكة العربية السعودية قد صرّح بضرورة الاستفادة من التشريعات والتجارب الدولية، وجعلها مطلباً لازماً في المقترحات التشريعية، إلا أن هذا المطلب لا يزال ذا طابع إجرائي عام، ولا يواكبه ضبط منهجي يحدد كيفية تفعيل هذا المطلب أو يبين مقتضياته العملية. ولا شك في أن ظهور الأدلة الاسترشادية الصادرة من المركز الوطني للتنافسية واللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية ساهم في إزالة بعض الغموض عن كيفية هذه الاستفادة، كما وقرّ منطلقاً محلياً يمكن البناء عليه وتطويره باعتباره أساساً أولياً يستدعي استكمالها. حيث أن المشكلة الرئيسة

تتمثل في غياب منهجية واضحة ومتكاملة توضّح المقصود بالاستفادة من التجارب الدولية، وتحدّد مستوياتها، ومعاييرها، وحدودها، وأدواتها، ضمن السياق التشريعي السعودي.

ويظهر هذا الإشكال جلياً في الممارسة العملية من خلال التفاوت الكبير بين الجهات الحكومية في طريقة تناول التجارب الدولية؛ إذ تتراوح هذه الممارسات بين عرض سطحي لنصوص أجنبية، أو إيراد أمثلة عامة غير محلّلة، أو اختيار تجارب دولية لا تتقاطع قانونياً أو بيئياً مع الواقع السعودي. كما يغيب في كثير من الأحيان التمييز بين التجربة التشريعية كنص قانوني، والتجربة كنظام متكامل يرتبط بسياق دستوري وإداري وقضائي واقتصادي محدّد، مما يؤدي إلى ضعف القيمة التحليلية للمقارنة، وإلى صعوبة تقييم مدى ملاءمة التجربة المختارة أو قابليتها للتكيف. ويجد هذا التشخيص سنده فيما سيُعرض في القسم التالي من تحليل تطبيقي يبيّن أوجه هذا التفاوت ومظاهره في عدد من النماذج.

ويتمثّل سياق الورقة في التحوّلات التشريعية المتسارعة التي تشهدها المملكة، في ظل الخطة التقدمية رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تتضمنه من برامج الإصلاح المؤسسي والتنموي، وشمول الإصلاحات التشريعية لمجالات اقتصادية وتنظيمية وتقنية جديدة. فمع تزايد الحاجة إلى تشريعات حديثة وفعّالة، تصبح الاستفادة من التجارب الدولية أداة مهمة لتحسين جودة التشريع، شريطة أن تتم ضمن إطار منهجي منضبط، يراعي الخصوصية القانونية للمملكة، وطبيعة هيكلتها المؤسسية، وتسلسل مصادرها القانونية.

وعليه، تكمن المشكلة في الكيفية التي تُمارس بها الاستفادة من التجارب والتشريعات الدولية المقارنة في الواقع العملي. كما أنها تتمثّل في غياب منهجية وطنية واضحة ومحددة تُحوّل هذا الالتزام القانوني من إجراء شكلي إلى أداة تحليلية فاعلة تسهم في دعم القرار التشريعي، وتعزيز جودة الصناعة التشريعية في المملكة العربية السعودية.

قراءة في الممارسات المحلية الراهنة:

تمثّل قراءة الممارسات الراهنة منطلقاً ضرورياً لفهم الواقع العملي والتطبيق الجاري لكيفية الاستفادة من التجارب التشريعية الدولية. وهذه القراءة المعروضة تتجاوز الرصد المجرّد أو الحصري، إلى تحليل أشكال وأنماط التعامل المؤسسي مع التجارب المقارنة وتحديد أوجه القوة والقصور في تطبيقها، بغرض إسناد المنهجية المقترحة في هذه الورقة. ولضمان وضوح هذه القراءة للوضع الراهن، يقدّم الجدول التالي نماذج مختارة من الممارسات التشريعية في المملكة، يعقبه تحليل يفسّر دلالاتها ويستخلص ما تنطوي عليه من أنماط واتجاهات.

عدد دول المقارنة	مشروع نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية (٢٠٢٤م)	مشروع نظام الكيانات الغير ربحية (٢٠٢٣م)	مشروع نظام الاستثمار (٢٠٢٢م)	مشروع نظام البنوك (٢٠٢٣م)	مشروع نظام الوقف (٢٠٢٢م)	مشروع نظام الملكية العقارية (٢٠٢١م)	مشروع نظام الإحصاء (٢٠٢١م)	مشروع نظام الرقابة المالية (٢٠٢١م)	مشروع كود الطرق السعودي (٢٠٢٥م)	مشروع نظام أمن المنشآت (٢٠٢٥م)
٧ دول	١٩ دولة	٦ دول	١٢ دولة	٩ دول	١١ دول	٣ دول	٨ دول	٥ دول	٥ دول	٥ دول

دول المقارنة	بريطانيا أمريكا فرنسا كندا النرويج سنغافورة ماليزيا	الإمارات أستراليا بريطانيا أمريكا الهند فرنسا كندا سنغافورة قطر الكويت نيوزيلندا بلجيكا ألمانيا الدنمارك النرويج فنلندا إيطاليا السويد أيرلندا	كوريا الجنوبية الإمارات مصر الصين إسبانيا ماليزيا	أمريكا بريطانيا الاتحاد الأوروبي الإمارات سنغافورة أستراليا كندا هونغ كونغ اليابان جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية البحرين	سنغافورة ماليزيا بنغلاديش اندونيسيا الهند تركيا بريطانيا ألمانيا أمريكا	فرنسا بريطانيا ألمانيا الصين أمريكا الإمارات قطر هونغ كونغ سنغافورة بلجيكا هولندا	كندا أستراليا هولندا	جورجيا كرواتيا كندا الإمارات فنلندا بريطانيا أستراليا كندا	أمريكا بريطانيا سنغافورة أستراليا الإمارات	أمريكا بريطانيا الإمارات الصين
معايير الاختيار	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة	واضحة
طبيعة الدراسة	عرض وصفي	غير مذكورة	دراسة تحليلية	دراسة تحليلية	دراسة تحليلية	عرض وصفي	عرض وصفي	عرض وصفي	عرض وصفي	عرض وصفي
الاعتماد بالأعمال التحضيرية أو التطبيقات القضائية أو التفسيرات الفقهية	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

- تُظهر عينة مشاريع الأنظمة في الجدول أعلاه أن منهجية المقارنة التشريعية المعتمدة تقوم على اختبار انتقائي للدول، يجمع بين مجموعة ثابتة من الدول المرجعية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، إلى جانب دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، مع حضور محدود لدول إسلامية وإقليمية. ويعكس هذا الاختيار توجهًا نحو الاستفادة من التجارب القانونية الأكثر تنافسية وتطورًا من حيث الكفاءة الاقتصادية والتنظيم المؤسسي، دون التقيد بإطار معياري موحد؛ وهو ما يجعل المقارنة أقرب إلى الانتقائية الاقتصادية منها إلى المقارنة المنهجية المعيارية. كما أن تكرار نفس الدول عبر مشاريع متعددة يدل على وجود "دول مرجعية ثابتة"، وهو ما يعكس تصورًا ضمنيًا لمصادر النموذج الأفضل، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تضيق نطاق الابتكار القانوني عبر إعادة إنتاج نفس الحلول.
- يُلاحظ كذلك من تحليل الجدول أن عدد الدول محل المقارنة يتسم بتباين واسع، حيث يتراوح بين حد أدنى يبلغ (٣) دول في مشروع نظام الإحصاء، وحد أعلى يصل إلى (١٩) دولة في مشروع نظام الكيانات الغير ربحية، دون وجود حد أقصى تنظيمي في الأدلة الإرشادية. وبحساب المتوسط لعدد الدول محل الدراسة يتبين أن المتوسط العام يبلغ نحو (٨) دول لكل مشروع نظام. وبالرغم من تحديد إحدى الأدلة للحد الأدنى من التجارب المقارنة (٣ دول) إلا أن عدم ضبط سقف أعلى قد فتح المجال لتفاوت واسع في نطاق المقارنة، بما يجعل بعض المشاريع تميل إلى التوسع غير المنضبط، في حين تلتزم أخرى بالحد الأدنى. وفي المقابل، تعتمد الممارسات الدولية المقارنة في السياقات التشريعية على اختيار محدود وموجه دون تبني مسح واسع للنظم القانونية بما يعكس توجهًا نحو التركيز على العمق التحليلي وضبط عدد الدول للمقارنة.

- ومن حيث البنية القانونية، تكشف المقارنة عن هيمنة واضحة للأنظمة الأنجلوسكسونية (Common Law)، مدعومة ببعض أنظمة القانون المدني الأوروبية، مع تمثيل محدود للأنظمة الإسلامية والمختلطة. غير أن هذه الهيمنة، إلى جانب العدد الكبير نسبياً من الدول المدرجة في الجدول، تثير إشكالية تتعلق بمدى تحقق التوازن الحقيقي في المقارنة. وبالتالي قد يؤدي إلى إضعاف العمق التحليلي وتحويل المقارنة إلى عرض وصفي، بدلاً من تحليل نوعي عميق للفروق والسياقات.
- ويتبين من تحليل المذكرات التوضيحية محل الدراسة وجود نمط عام في بناء منهج اختيار الدول محل المقارنة يتسم بالاعتماد على المبررات الوصفية دون التعمق في آليات قياسها أو التحقق منها أو بيان حدودها وما تستبعده من بدائل. كما أن توظيف المؤشرات قد يتناسب أكثر مع فهم ثقل الدولة بشكل عام دون نطاق الاستفادة التشريعية. كما يظهر في بعض النماذج غياب تبيان وتوضيح محدّدات عملية الانتقاء مع الانتقال المباشر إلى المقارنة، في حين يبرز في نماذج أخرى التركيز على معيار واحد رئيسي دون توسيع نطاق المعايير أو دعمها بعناصر مكملة، وهو ما يعكس في مجمله تبايناً في مستوى الضبط المنهجي لعملية اختيار الدول ويشير إلى حاجة إلى مزيد من التحديد والاتساق.
- أما من حيث المنهج، يظهر الاعتماد بشكل واضح على المنهج الوظيفي في القانون المقارن، الذي يركّز على كيفية معالجة الأنظمة القانونية المختلفة للمشكلة ذاتها بغض النظر عن اختلاف النظام القانوني. ورغم شيوع هذا المنهج في الدراسات المعاصرة لما يتيح من مرونة عملية، إلا أن الاعتماد عليه بصورة مفرطة دون تحليل سياقي عميق يؤدي إلى إغفال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل البيئة الحاضنة للقاعدة القانونية. كما أن هذا النمط من المقارنة يعكس توجهاً نحو انتقاء حلول وظيفية من أنظمة مختلفة ثم محاولة مواءمتها مع البيئة المحلية، غير أن هذا التوجه، مع التوسع الكمي في عدد الدول مقابل محدودية التحليل النوعي، يثير تساؤلات مشروعة حول مدى ملاءمة الحلول المستوردة للسياق المحلي، خاصة في ظل محدودية تمثيل الأنظمة القانونية القريبة ثقافياً أو مؤسسياً.
- يدلّ غياب معايير صريحة لاختيار الدول، وتفاوت عمق التحليل بين المشاريع (بين تحليل مقارن فعلي وعرض وصفي) على قصور في الاتساق المنهجي، ويثير تساؤلات حول موضوعية النتائج ودقتها. ومن ثمّ، فإن تطوير منهج المقارنة يقتضي ليس فقط ضبط معايير اختيار الدول، بل أيضاً تقدير عددها بالتناسب مع تعميق التحليل، والانتقال إلى تحليل سياقي متكامل يوازن بين الكفاءة القانونية والملاءمة المجتمعية، بما يعزز جودة المخرجات التشريعية واستدامتها.
- هناك قصورٌ منهجيّ يتمثل في محدودية الاستناد إلى مصادر تفسيرية مكملة للتشريع، وفي مقدمتها الأعمال التحضيرية، والسوابق القضائية، والتعليقات الفقهية (العلمية)، وهي أدوات تعد في الفقه القانوني المقارن ضرورية لفهم القاعدة القانونية في سياقها الحقيقي. فالأعمال التحضيرية تكشف عن إرادة المشرّع والغاية من النص، في حين تمثل السوابق القضائية تطبيقاً عملياً يكشف عن كيفية تفسير النصوص وتفعيلها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والاتساق في النظام القانوني. كما أن الفقه القانوني يؤدي دوراً تحليلياً في نقد النصوص وتطويرها، وربطها بالبنية النظرية للنظام القانوني. ويؤدي غياب هذه المصادر، أو ضعف توظيفها في الدراسات المقارنة، إلى اختزال المقارنة في مستوى النصوص المجردة، دون النفاذ إلى مستوياتها التطبيقية والتفسيرية، وهو ما يحدّ من قدرتها على تقديم صورة دقيقة عن فعالية القاعدة القانونية في بيئتها الأصلية، ويضعف بالتالي من جودة الاستفادة منها عند نقلها أو تكيفها في السياق المحلي.
- تجدر الإشارة إلى أن محدودية العينة الواردة في الجدول لا تعكس استقصاءً احصائياً لكل ما صدر، بقدر ما ترتبط بكونها تقتصر على ما تم نشره رسمياً على "منصة استطلاع"، وهو ما يشكل قيداً على مجال الورقة. وبناءً عليه، فإن اختيار المشروعات لا يفهم بوصفه اختياراً مقصوداً لتمثيل كامل الطيف التنظيمي، بقدر ما هو اختيار قائم على الإتاحة والنشر، مع مراعاة تنوع موضوعاتها بوصفه العامل الأبرز في التغطية. ولولا هذا القيد، لكان من الممكن توسيع دائرة المقارنة لتشمل مشاريع أنظمة أكثر تنوعاً وارتباطاً بالسياق التشريعي والاجتماعي، مما يتيح استطلاعاً أشمل وأكثر دقة للممارسات الراهنة.
- وفي ضوء ما سبق، يتضح أن هذه الإشكالات لا تنفصل عن غياب دليل إلزامي موحد ينظم منهجية توظيف التجارب المقارنة في العملية التشريعية. إذ يقتصر التنظيم الحالي على أدلة إرشادية، من أبرزها: دليل لجنة التشريعات القضائية (دليل إعداد التشريعات وصياغتها)، والدليل الصادر عن المركز الوطني للتنافسية (الدليل الإرشادي لصياغة مقترح تشريعي متكامل لنظام أو لائحة)، وهي، رغم أهميتها، لا تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الصرامة التحليلية والوضوح الإجرائي. فالدليل المركز يميل إلى الطرح المفاهيمي الذي يعزز فهم السياقات دون أن يترجمه إلى أدوات عملية كافية، في حين يركز دليل اللجنة على الجانب الإجرائي بصورة قد تختزل المقارنة في بعدها الوظيفي، دون تأكيد على أهمية التحليل السياقي. ولقد انعكس هذا التباين مباشرة على الممارسة العملية، حيث تظهر المقارنات في بعض المشاريع أقرب إلى الانتقاء أو العرض

الوصفي، بدلاً من أن تكون نتائجاً لمنهج مقارن منضبط ومتسق. ومن ثم، فإن معالجة أوجه القصور المشار إليها تقتضي استصدار دليل إلزامي موحد متكامل، يوازن بين تحديد معايير اختيار الدول، وتعميق التحليل السياقي، بما يعزز جودة المخرجات التشريعية واتساقها.

الأطر المفاهيمية للاستفادة من التجارب الدولية:

أولاً: مفهوم الاستفادة من التجارب الدولية:

يقصد بتعبير "الاستفادة من التجارب الدولية" في سياق النظام القانوني السعودي الاستخدام والتوظيف المنهجي والمقصود للمعرفة القانونية المقارنة في عمليات استحداث الأنظمة واللوائح وتطويرها ضمن إطار يضمن ملاءمتها للسياق الوطني.

ويمتد هذا المفهوم ليشمل أشكالاً متنوعة من أنواع التفاعل مع الأنظمة القانونية الأجنبية، من أهمها استعارة القواعد القانونية، والاستفادة من كيفية تصورها للمشكلات والنزاعات المجتمعية، وهيكلة مؤسساتها القانونية، وحسن صياغة تشريعاتها، وتنوع أساليبها في معالجة الصعوبات التفسيرية التي ظهرت أثناء تطبيق القواعد والآليات المرجو الاستفادة منها.

وعلى المستوى النظري، يُلاحظ أن مفهوم الاستفادة من التجارب الدولية في السياق التشريعي يتضمن افتراضاً ضمناً مفاده أن الأنظمة القانونية لا تتطور في معزل عن غيرها؛ فالمشرعون يعملون ضمن بيئة فكرية وتنظيمية مترابطة بشكل متزايد، حيث تكون الحلول للمشكلات القانونية غالباً قد صيغت بالفعل في أماكن أخرى. ولا تقتصر المسألة على الحلول فحسب، بل تمتد إلى المشكلات والقضايا ذاتها، إذ تنشأ في كثير من الأحيان في سياقات دولية أخرى قبل أن تنتقل إلى البيئة المحلية عبر التفاعلات والتطورات الحياتية والقانونية. ويترتب على ذلك أن الدول التي نشأت فيها هذه المشكلات تمتلك، في حالات عديدة، رصيذاً أوفر من الخبرة في معالجتها، بحكم اتصالها المباشر بجذورها، التي قد تكون ذات طبيعة مجتمعية خاصة ثم امتد أثرها إلى غيرها بفعل العولمة.

وتعني الاستفادة من هذه التجارب تمييز ما هو قابل للنقل، وما هو قابل للتكييف، وما هو مجرد مصدر للمعلومات كأداة للاستكشاف التشريعي.

ولذا، فإن عملية الاستفادة من التجارب الدولية تنطوي على عنصرين مركزيين، هما: الانتقاء والمواءمة: أي انتقاء التجارب الأجنبية ذات الصلة، والعمل على مواءمتها بما يتوافق مع خصوصية النظام القانوني المستقبلي (وهو النظام السعودي في سياقنا هذا)، وحدوده وظروفه المجتمعية.

ثانياً: تحديد صور التجارب الدولية:

تتنوع صور التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها في المجال التشريعي بحسب طبيعتها ودرجة ارتباطها بالنظام القانوني السعودي. وإجمالاً تتمثل هذه الصور في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها المملكة، القوانين الدولية الاسترشادية، الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها المملكة، القوانين الأجنبية المقارنة؛ وفيما يلي عرض موجز لهذه الصور:

أ. الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها المملكة:

إن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها تخرج، من حيث الأصل، عن نطاق "التجارب الدولية" بالمعنى المقصود هنا، ذلك أنها تتمتع بحجية قانونية في النظام القانوني السعودي وتُعامل معاملة الأنظمة من حيث النفاذ والاعتبار. ومن ثم، لا يُنظر إليها بوصفها تجربة خارجية، بل باعتبارها جزءاً من البناء النظامي الداخلي الواجب التطبيق.

غير أن ذلك لا يحول دون الاستفادة من التطبيقات والتفسيرات الصادرة عن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية ذاتها، إذ تمثل هذه الممارسات المقارنة مصدراً مهماً لفهم نطاق الالتزامات وأبعادها التطبيقية، بما يسهم في تعزيز اتساق الصياغة التشريعية وإثراء البناء النظامي المحلي في ضوء أحكام الاتفاقية.

كما قد تقتضي العملية التشريعية الرجوع إلى ما استقر عليه القضاء الدولي من تفسيرات للمصطلحات والأحكام الواردة في الاتفاقيات التي تتمتع بالحجية في المملكة، ولا سيما عند إعداد أو تطوير تشريعات تتقاطع مع موضوعاتها. وثقيد هذه التفسيرات في إحكام الصياغة التشريعية، وضبط نطاق المفاهيم المستخدمة، والحد من احتمالات التعارض مع الالتزامات الدولية القائمة.

ب. القوانين الدولية الاسترشادية:

القوانين الدولية الاسترشادية أو النموذجية هي صيغ تشريعية مقترحة في مجالات محددة، تُصاغ في إطار مؤسسي (إقليمي أو دولي) بقصد إتاحتها للدول بوصفها مرجعاً تشريعياً يمكن تبنيها أو الاستئناس به عند تطوير أنظمتها الوطنية. وتمثل هذه القوانين أطراً تشريعية تخصصية تعكس خبرة قانونية موسعة، إلا أنها أيضاً تتسم غالباً بالمرونة عبر ترك المجال لكل دولة لتقدير كيفية الاستفادة من هذا التشريع الاسترشادي.

ولقد برزت هذه القوانين استجابةً للرغبة في تحقيق المزيد من التعاون وتعزيز المصالح بين الدول المتقاربة، حيث تسهم هذه القوانين الاسترشادية في تقليل تباين النظم القانونية، وتيسير التعاملات الدولية، عبر تطوير صيغ نموذجية يمكن أن تشكل أرضية مشتركة بين الأنظمة المختلفة.

وفي هذا السياق، صدرت العديد من القوانين النموذجية والاسترشادية في مجالات متعددة، من خلال أطر إقليمية ودولية مختلفة، من بينها ما يصدر في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، فضلاً عما تنتجه الهيئات الدولية المعنية بتقريب القوانين.

ج. الاتفاقيات الدولية التي لم تصدّق عليها أو تنضم إليها المملكة:

من أبرز صور التجارب الدولية للاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها المملكة، إذ لا يحول عدم التصديق دون إمكان الاستفادة منها بوصفها مصدرًا مهمًا للمعرفة التشريعية المقارنة. فهذه الاتفاقيات كثيراً ما تتضمن تصورات قانونية ناضجة لكيفية تنظيم مسائل مستجدة أو معقدة، كما تعكس في أحيان كثيرة ما انتهى إليه التوافق الدولي أو ما استقر عليه اتجاه تشريعي واسع في موضوع معين.

ومن هذه الزاوية، تمثل الاتفاقية غير المصادق عليها مادة مقارنة نافعة للمشروع، من حيث ما تتضمنه من مفاهيم قانونية، وصياغات تنظيمية، وآليات مؤسسية، وتوازنات بين المصالح المتعارضة، يمكن دراستها وتقويمها في ضوء الاحتياجات الوطنية.

وتبرز أهمية هذه الاتفاقيات خصوصاً في الموضوعات التي تشهد تطوراً سريعاً على الصعيد الدولي، أو التي تتجاوز آثارها الحدود الوطنية، بحيث يصبح من المتعذر تطوير تنظيم محلي رصين من غير إمام بالاتجاهات الاتفاقية المقارنة. وعلى هذا الأساس، فإن الاتفاقيات غير المصادق عليها تُستدعى باعتبارها مخزوناً تشريعياً يمكن الاستفادة منه في بناء حلول وطنية أكثر وعياً بالتوافقات الدولية وأكثر قدرة على استيعاب التطورات الحديثة.

د. القوانين الأجنبية المقارنة:

تشمل التجارب الدولية القوانين المقارنة على مستوى كل دولة على حدة، حيث تمثل هذه القوانين تجسيداً عملياً لكيفية معالجة نظم قانونية مختلفة لمسائل متقاربة. والقوانين المقارنة هي النوع الأكثر شيوعاً من التجارب الدولية والأكثر تحليلاً في العمليات التشريعية، بل إن مفهوم "التجارب الدولية" يكاد ينصرف حصراً إلى القوانين المقارنة بمعنى دراسة التشريعات الخاصة بكل دولة أختيرت للاستفادة من تجربتها التشريعية.

وتمثل القوانين الأجنبية المقارنة مرجعاً أساسياً في إعداد التشريعات، ولا سيما تلك الصادرة في دول تتقارب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ يتيح الاطلاع عليها وتحليلها استيعاباً أعمق للخيارات التشريعية المتاحة. وتتسع الاستفادة منها إلى مضمون الأحكام، وبنية التشريع وتقسيماته، وأساليب الصياغة، والمنهجيات المتبعة في معالجة الموضوعات محل التشريع.

ثالثاً: أساليب الاستفادة من التجارب الدولية:

وعلى الرغم من شيوع مفهوم الاستفادة وعنصريه المذكورين آنفاً لدى العاملين في القطاع التشريعي، إلا أن الاستعمال العام لهذا المصطلح يشوبه بعض الغموض والعشوائية؛ إذ أن هذه "الاستفادة" تتخذ أشكالاً مختلفة تبعاً لكيفية توظيف القانون الأجنبي في عمليات الاستفادة. ولا يُعدّ التمييز بين هذه الأشكال والصور مجرد اختلاف في الاصطلاح، وإنما يعكس اختلافاً في طبيعة العمليات التي ينطوي عليها كل منها.

وتتمثل أشكال الاستفادة التشريعية من النظم الأجنبية المقارنة في: الاستزراع القانوني، التكيف القانوني، إعادة البناء القانوني، ودلالة الصمت التشريعي؛ وفيما يلي عرض موجز لهذه المفاهيم:

أ. الاستزراع القانوني (Legal Transplant):

يُقصد بالاستزراع القانوني نقل قاعدة قانونية أو ترتيب قانوني معين من نظام قانوني إلى آخر بأدنى قدر من التعديل الجوهري، أو دون تعديل على الإطلاق. وبهذا المفهوم، يمثل الاستزراع القانوني أكثر أشكال الاستفادة من التجارب الدولية مباشرةً وأصيحها من حيث نطاق المواءمة مع النظام القانوني المحلي.

وتكمن السمة البارزة للاستزراع القانوني في التعامل مع القاعدة القانونية الأجنبية باعتبارها حلاً جاهزاً، حيث يتبناها المشرع المحلي بشكلها الأصلي نفسه تقريباً، بما في ذلك هيكلها ومصطلحاتها ومنطقها الداخلي. وقد يتم الاستزراع القانوني بشكل كلي أو جزئي، حيث قد يُستزراع بضعة أحكام قانونية، ومن الممكن في بعض الأحيان أن يُستزراع تقنين كامل.

ويرتكز الاستزراع القانوني على فرضية مفادها أن القواعد القانونية مستقلة بذاتها عن سياقاتها الأصلية؛ أي أنه يمكن فصلها عن البيئة الاجتماعية والسياسية والمؤسسية التي نشأت فيها، ونقلها إلى بيئتها الأخرى، ومع ذلك تظل محتفظة بفعاليتها وقدرتها على تحقيق النتائج والآثار ذاتها. وتقصر هذه الفرضية الانتشار التاريخي لعمليات الاستزراع، لا سيما في فترات التدوين أو الإصلاح القانوني المتسارع، وبالأخص في الدول النامية.

وعلى الرغم من الأدوار المهمة التي قام بها الاستزراع القانوني في سياقات تاريخية مختلفة، إلا أن المحاكاة التامة التي يركز عليها الاستزراع القانوني تحكم عليه بالقصور، حيث ثبت بالتجربة والبرهان أن القاعدة القانونية مندمجة في سياقات محددة، وأن القاعدة المستزرعة غالباً ما تتعرض لتغيرات جوهريّة في معانيها وأساليب عملها في البيئات المحلية، مما ينتج عنه آثار مختلفة عمّا حققتّه القاعدة المستزرعة في سياقها الأصلي. ولذا، فإن الاستزراع القانوني يمثل البعد الشكلي من مفهوم الاستفادة من التجارب الدولية، حيث يحقق التماثل في القالب القانوني، ولكن ليس بالضرورة في الآثار القانونية.

تمثل التجربتان التركية والتونسية، في فترات تاريخية معينة، مثالين واضحين على تبني قوانين أجنبية ودمجها في الأنظمة الوطنية على نطاق واسع. إلا أن هذا التوجه لم يراعِ بالقدر الكافي خصوصيات البيئة الاجتماعية، مما أدى إلى ظهور تحديات في التطبيق وخلق فجوة بين النص القانوني والواقع المجتمعي، وهو ما يُبرز إشكالية مدى مواءمة هذه النماذج مع الخصوصيات المحلية.

ب. التكيف القانوني (Legal Adaptation):

يُقصد بالتكيف القانوني إدماج عناصر قانونية أجنبية منتقاة في النظام القانوني المحلي، بعد إخضاعها لتعديلات تُراعي المحدّدات الكبرى التي يقوم عليها النظام المستقبل. وعلى هذا الأساس، يُعدّ التكيف القانوني نمطاً أكثر دقة ووعياً بالسياقات التي تشكّلت فيها القواعد الأجنبية المراد الإفادّة منها. ولذلك أصبح التكيف القانوني النمط الأوسع والأكثر انتشاراً في الممارسة التشريعية.

وفي هذا النمط لا يُنظر إلى القانون الأجنبي بوصفه منتجاً نهائياً، وإنما باعتباره مصدراً للأفكار والنماذج التي تستدعي إعادة صياغة ومواءمة قبل إدماجها في البيئة المحلية. وتبدأ عملية التكيف بتحديد مجموعة من الحلول القانونية الأجنبية بصورة منهجية لمعالجة إشكال محلي، ثم تقييم مدى قابليتها للتكيف في ضوء جملة من الاعتبارات، من أبرزها طبيعة مصادر القانون وتدرّجها، ودور القضاء، والقدرات المؤسسية والإدارية، والسياق الثقافي القانوني الأوسع.

وتتجلّى السمة المحورية لنمط التكيف القانوني في "السياقية"، إذ تُدمج القاعدة الأجنبية بعد إعادة تشكيلها على نحو يحافظ على قدر من الانسجام الداخلي للنظام القانوني. وغالباً ما يفرض ذلك إلى اقتراض جزئي، يُحتفظ فيه ببعض ملامح النموذج الأجنبي، مع تعديل جوانب أخرى أو استبعادها بما يحقق التوافق مع البيئة المحلية.

كما يختلف التكيف القانوني عن الاستزراع القانوني في منطلقاته النظرية؛ إذ يقوم على تصور مغاير للعلاقة بين القاعدة القانونية وسياقها. فبينما يفترض الاستزراع إمكانية تحقق التكافؤ الوظيفي بين الأنظمة بصورة مباشرة، ينطلق التكيف من أن هذا التكافؤ لا يتحقق إلا عبر عملية واعية من التعديل والمواءمة. وبذلك، تعدو القاعدة الناتجة تركيباً قانونياً جديداً، لا هو أجنبي خالص ولا محلي محض، وإنما نتاج تفاعل بين مؤثرات خارجية واعتبارات داخلية.

ج. إعادة البناء القانوني (Legal Reconstruction):

يُقصد بإعادة البناء القانوني توظيف الخبرة القانونية المقارنة لإعادة التفكير في هيكله وبنية مجال قانوني معين، بقصد إعادة تنظيمه على نحو جذري. ومن ثم، تتحرك هذه العملية على مستوى أعمق وأكثر اتساعاً من نطاق الاستزراع أو التكيف، إذ لا تقتصر على نقل قواعد أو تعديلها، وإنما تمتد إلى إعادة تشكيل الإطار القانوني ذاته.

وتتمثل السمة المركزية لهذا النمط في انصراف اهتمام المشرع المحلي إلى إعادة بناء مجال قانوني كامل، دون الاقتصار على انتقاء قواعد بعينها أو الاقتباس منها، حيث يُنظر إلى التجارب المقارنة بوصفها منظومات متكاملة وبمجموع ما تتضمنه قواعد ومفاهيم وآليات، وما أفرزته من اجتهادات فقهية وقضائية، وذلك بهدف بلورة تنظيم قانوني جديد يستجيب لخصوصية المجال محل المعالجة.

ويبرز اللجوء إلى هذا النمط في الحالات التي تواجه فيها الأنظمة القانونية مجالات غير مألوفة أو مستحدثة، أو عندما يتجه المشرع إلى إعادة ترتيب مجال قانوني قائم بصورة جذرية تتجاوز النماذج الموروثة. وفي مثل هذه السياقات، لا يكون الهدف تحسين القائم فحسب، وإنما إعادة تصوّره من أساسه في ضوء معطيات جديدة.

وتتسم مخرجات إعادة البناء القانوني بطابع إبداعي، حيث لا تنتهي إلى نسخة معدّلة من نظام أجنبي، وإنما إلى نظام محلي مُعاد التكوين، يستلهم من تجارب متعددة دون محاكاة مباشرة لأي منها. وتكمن قيمة هذا النمط في توسيع الأفق المفاهيمي للنظام القانوني المحلي، بما يتيح له معالجة الإشكالات بطرائق لم تكن متاحة ضمن بنيته السابقة.

ويُعد نظام الشركات السعودي الحديث (١٤٤٣هـ) مثالاً دالاً على أسلوب إعادة البناء القانوني؛ إذ لم يقتصر المُنظّم على تعديل النظام السابق أو استنساخ نصوص من تشريعات أجنبية، بل اتجه إلى إعادة تنظيم بيئة الأعمال على نحو شامل. وينجلى ذلك في جمع الأنواع المختلفة للشركات (التجارية والمهنية وغير الربحية) ضمن نظام واحد، واستحداث صيغ تنظيمية جديدة تسهم في تيسير النشاط التجاري، مثل شركة المساهمة المبسطة، إلى جانب الاعتراف الرسمي بالميثاق العائلي واتفاقيات الشركاء. ويعكس هذا التوجه الاستفادة من التجارب الدولية من خلال إعادة صياغتها وتكييفها في إطار نظامي متكامل وحديث، يستجيب لمتطلبات السوق، دون الوقوع في النقل الحرفي أو المحاكاة المباشرة للنماذج الأجنبية.

د. دلالة الصمت التشريعي (Interpretation of Legislative Silence):

كانت عمليات الاستفادة من التجارب الدولية تنطلق في السابق من البحث عن قواعد قانونية قائمة يمكن نقلها أو الاقتباس منها لتحسين النظام القانوني المحلي، وهو ما كان يفضي إلى إهمال الأنظمة التي لا تتضمن نصوصاً قابلة للاقتباس.

ومع تراكم الخبرة التشريعية، لم يعد غياب التنظيم في التجارب المقارنة يُنظر إليه بوصفه نقصاً مجرداً، بل أصبح يحمل دلالة يمكن الاستفادة منها؛ إذ إن دراسة الصمت التشريعي في تلك الأنظمة تتيح للمشرع المحلي زاوية نظر مختلفة، تعينه على تجنّب أخطاء غيره، وعلى تقييم مدى ملاءمة إدخال تنظيم معين في بنيته القانونية.

وفي هذا السياق، يقتضي التحليل التمييز بين صورتين للصمت التشريعي: صمت العجز، وصمت الحكمة.

يشير صمت العجز، أو ما يُعرف بالفراغ التشريعي، إلى غياب قاعدة قانونية تنظّم واقعة أو علاقة اجتماعية ناشئة تستدعي التنظيم، لعدم مقدرة المشرع على استيعابها أو مواكبتها. وينتج عن ذلك خلل في البناء القانوني يتمثل في غياب نص تشريعي صريح يمكن الاحتكام إليه عند الفصل في المنازعات، بما يجعل هذا النوع من الصمت انعكاساً لقصور تشريعي ذي آثار سلبية. ومن أمثلة صمت العجز التشريعي قصور عدد من الأنظمة المقارنة عن إرساء إطار قانوني منظم للعمليات المشفّرة، إلى جانب غياب قواعد محددة لإسناد المسؤولية القانونية عن أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في حالات الضرر الناتجة عن الخطأ التقني الآلي، وتسرب البيانات، ومنتجات التزييف العميق.

في المقابل، يدل صمت الحكمة على امتناع مقصود عن التدخل التشريعي، حيث يكون المشرع مدرّكاً للمسألة، ويختار عدم تنظيمها بنص خاص، إما إفساحاً المجال لمصادر قانونية أخرى (كالمبادئ العامة أو الاجتهاد القضائي)، أو حفاظاً على قدر من المرونة والاستقلال في المجال المعني، أو لاعتبارات جوهرية أخرى (مجتمعية أو اقتصادية ونحوها). ومن أمثلة صمت الحكمة التشريعي امتناع بعض الأنظمة المقارنة عن تعريف بعض المبادئ والمفاهيم العامة (كمبدأ حسن النية والتناسبية والنظام العام) بغرض إتاحة المجال للاجتهاد القضائي في تحديد مضامينها وتطبيقاتها. ويظهر ذلك أيضاً في التحفظ التشريعي عن الإفراط في تنظيم بعض المجالات الناشئة تجنباً لتقييد بعض الاتجاهات الإبداعية أو الاستثمارية البازغة في المجتمع.

ويتجلى الفارق بين صورتين في أن صمت العجز يعكس خللاً في الأداء التشريعي، في حين يمثل صمت الحكمة تعبيراً عن إدارة واعية للنظام القانوني. ومن ثم، لا يمكن الإفادة من غياب التشريعات في التجارب المقارنة دون الوقوف على أسبابه ودلالاته، إذ إن إغفال هذا التحليل يفضي إلى الخلط بين مواطن القصور في تلك التجارب، وبين الخيارات المقصودة التي قد تنطوي على اجتهادات جديرة بالاعتبار.

ويتحقق هذا التحليل من خلال تتبّع الأعمال التحضيرية، ورصد تطوّر الاجتهاد القضائي، وفهم الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونحوها التي أحاطت بذلك الصمت. وبناءً على ذلك، فإن أي اقتراح تشريعي يستلهم تجربة دولية يتعيّن أن يحدّد ما إذا كان الصمت فيها يمثل موقفاً تشريعياً مقصوداً يمكن الاستئناس به، أو فجوة تنظيمية ينبغي تلافيتها، ضماناً لاتساق القاعدة المقترحة مع مقتضيات النظام القانوني المحلي، وتغادياً للآثار غير المقصودة الناجمة عن توظيف غير منضبط للتجارب المقارنة.

المنهجية المقترحة للاستفادة من التجارب الدولية:

استناداً إلى ما سبق تبيانته من أطر مفاهيمية وإلى قراءة تحليلية للممارسة التشريعية الراهنة في المملكة، تقترح هذه الورقة منهجية عملية للاستفادة من التجارب الدولية تقوم على خمس مراحل:

المرحلة الأولى: تحديد مسائل المقارنة التشريعية.

المرحلة الثانية: اختيار الدول محل المقارنة.

المرحلة الثالثة: التحليل الوظيفي للتجارب المقارنة.

المرحلة الرابعة: اختبار الملاءمة والتكييف.

المرحلة الخامسة: المراجعة اللاحقة بعد صدور التشريع.

المرحلة الأولى: تحديد مسائل المقارنة التشريعية (Defining the Comparative Legislative Issues) :

تعتمد الاستفادة المنهجية بالأساس من التجارب القانونية الدولية على الانتقال من منطق نقل النماذج والقوالب الجاهزة إلى منطق تحليل الوظائف التي تؤديها القواعد أو المؤسسات القانونية في سياقاتها الأصلية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا بدأت المعالجة التشريعية بتحديد دقيق للمسائل القانونية أو المؤسسية المراد مقارنتها من النظام المحلي لأن تحديد المسألة هو الذي يحدد اتجاه المقارنة ذاتها ويضبط نطاقها ويكشف نوع التجارب الدولية ذات الصلة.

و يُقصد بالمسائل المقارنة تحويل للمشكلة التشريعية إلى سؤال مقارن دقيق. وتشمل هذه المسائل مختلف صور الخلل التي تستدعي التدخل التنظيمي و ممكن تحديدها بدقة عبر أسئلة تشخيصية للأسباب، على نحو، هل السبب:

- هو غموض القواعد القائمة؟
- أو هو تعارض الاختصاصات؟
- أو هو ضعف التطبيق القضائي؟
- أو هو عدم ملاءمة الواقع الحالي للتحويلات الاقتصادية والاجتماعية؟

ويجب التأكيد على أن عدم ضبط الإجابة على هذه المسائل بدقة يؤدي إلى توجيه عملية المقارنة نحو نماذج لا تعالج الإشكال الحقيقي فتفقد قيمتها العملية.

ولتحقيق مقصود المقارنة القانونية وضمان فاعليتها، لا بد أن يتبلور دورها في معالجة مسألة محددة تحديداً دقيقاً، وليس توظيفها للمسح العام أو الدراسة العامة للنظم الأجنبية. ولذا، فإن ارتباط التجربة الدولية الوظيفي بالمسألة محل الدراسة أهم من تقدم التجربة الدولية وتميزها، على أهمية ذلك، لما لذلك من عائد فعلي على العملية التشريعية المحلية.

ولذلك تؤكد الدراسات المقارنة على أنه تتعزز جودة الاستفادة من التجارب الدولية كلما صيغت مسائل المقارنة بوضوح وكما انطلقت من سؤال تشريعي محدد. وفي السياق السعودي على وجه الخصوص، تبرز أهمية إضافية تتمثل في التمييز بين العجز التشريعي والعجز القضائي إذ قد يبدو الإشكال في ظاهره نقصاً تنظيمياً بينما يكون التنظيم القائم كافياً من حيث النص والتقنين، ويكمن الخلل الحقيقي في ضعف التطبيق القضائي أو محدودية آليات الإنفاذ.

ولهذا ينبغي أن تنتهي هذه المرحلة بمذكرة تشخيصية تُبين المسألة أو المسائل محل المقارنة، وتحدد نطاقها بدقة من خلال صياغتها في صورة أسئلة تشريعية واضحة. كما تتضمن توصيفاً موجزاً لطبيعة الإشكال، وبيان أسبابه المحتملة، والتمييز بين ما إذا كان الخلل ناشئاً عن قصور في النص النظامي أو عن إشكالات في التطبيق القضائي أو المؤسسي.

ومن ركائز هذه المرحلة، أن تُراجع هذه المذكرة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية للتحقق من أمرين:

١. سلامة التحديد: وذلك بأن تكون المسائل المصاغة معبرة عن الإشكال الحقيقي وغير قائمة على افتراضات عامة أو توصيفات عامة.

٢. اكتمال التحديد: وذلك بأن تغطي المسائل جميع الأبعاد النظامية أو المؤسسية ذات الصلة، دون إغفال جوانب جوهرية قد تغير اتجاه المقارنة.

وتسهم هذه المراجعة في ضبط نطاق العمل المقارن وتجنب التوسع غير المبرر في اختبار التجارب الدولية، كما تمنع توجيه الجهد نحو نماذج لا ترتبط فعلياً بالإشكال محل المعالجة.

المرحلة الثانية: اختيار الدول محل المقارنة (Selecting the Comparator Jurisdictions) :

إن الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التشريع تتجاوز الاستعارة المجردة للقواعد القانونية إلى توطين النماذج الأجنبية والإفادة منها ضمن البناء القانوني المحلي، لاسيما في مجال استحداث الأنظمة واللوائح وتطويرها. ولذا بعد تحديد المسائل المراد مقارنتها، يتم اختيار التجارب الدولية المراد دراستها من خلال عدة معايير تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى قدر من الملاءمة مع السياق المحلي وتعزيز جودة الصياغة التشريعية وفعاليتها.

وتتمثل هذه المعايير في: التقارب والتنوع في نوعية النظام القانوني، نضج التجربة المقارنة وتنافسيتها، قابلية التجربة للتجريد والتكييف، وجدوى التجربة العملية؛ وفيما يلي عرض موجز لهذه المعايير.

١. نضج التجربة المقارنة وتنافسيتها:

يقوم هذا المعيار الأولي على مراعاة درجة نضج البيئة القانونية وتقدم التنافسية للدول المقارنة، بما يحقق قدرًا مناسبًا من التوازن مع النظام القانوني المحلي. ويشمل ذلك قدرة الجهات التشريعية والقضائية والإدارية على تنفيذ القواعد القانونية وتفسيرها وإنفاذها بصورة متسقة وقابلة للتوقع، إلى جانب ما تعكسه التجربة التشريعية من تراكم في الخبرات، واستقرار في التوجهات، ووضوح في السياسات العامة المؤطرة للعمل التشريعي.

كما أن تقدم تنافسية الدولة، وفقاً للمؤشرات الدولية المعتمدة، يعكس نجاعة البناء القانوني في التطبيق العملي، وحسن إدارة الدولة للشؤون التشريعية بما يحقق تميزاً معتبراً يستحق التحليل والدراسة.

وبالإمكان قياس نضج التجربة المقارنة بجملة من المحددات، والتي سبق وأن أشار إليها دليل إعداد التشريعات وصياغتها، وأبرزها:

- شمولية التجربة واستيعابها لموضوع التنظيم بصورة متكاملة.
- جودة الصياغة من حيث الدقة والوضوح وحسن ترتيب الأحكام وتبويبها.
- توافر تطبيقات قضائية تُظهر كفاءة النصوص وقابليتها للتكيف مع الوقائع المتجددة.
- توافر دراسات وبحوث قانونية تناولت التجربة بالتحليل والتقييم.
- توافر أعمال تحضيرية ومذكرات إيضاحية تكشف عن فلسفة التشريع وأهدافه ومرجعياته.
- تقدم التجربة في المؤشرات الدولية للتنافسية ونحوها من مؤشرات دالة على جودة الأطر القانونية.

وفي هذا الإطار، لا تُعد التجارب الصادرة عن أنظمة لا تزال في مراحل مبكرة من التطور القانوني أو الاقتصادي خياراً ملائماً، نظراً لعدم استقرار ممارساتها أو اكتمال بنيتها المؤسسية والتشريعية. كما أن الاستفادة من تجارب تنتمي إلى نظم بلغت مستويات متقدمة جداً من النضج والتنافسية قد لا تكون ملائمة إذا تجاوزت بدرجة كبيرة قدرات السياق المحلي، حيث تقوم فاعلية هذه التجارب على وجود محاكم متخصصة، وهيئات تنظيمية مستقلة، وآليات إجرائية متطورة خضعت لاختبار عملي ممتد. ويتصل الأمر هنا بمدى رسوخ هذه البنى، وموثوقيتها الإدارية وكفاءتها المهنية، ونطاق سلطاتها المعيارية، لا بمجرد وجودها الرمزي دون أثر حقيقي ومستدام.

ومن ثم، فإن التباين الحاد في مستويات النضج، سواء بالزيادة أو النقصان، يحد من قابلية الاستفادة الفعلية من التجارب الدولية في مجال التشريع، ويزيد من احتمالات تعثر التطبيق أو فقدان القاعدة المتبناة لوظيفتها. وعليه، تتجه السياسة التشريعية الرشيدة إلى اختيار تجارب تنتمي إلى نظم تقارب النظام المحلي في درجة نضجه المؤسسي والتشريعي، أو يمكن مواءمتها ضمن هذا المستوى. ويقتضي ذلك أيضاً تقييم مدى توافر الشروط التي يقوم عليها التجربة الدولية، أو إمكانية تطويرها ضمن إطار زمني معقول، مع الأخذ عند الحاجة بمنهج تدريجي يبدأ بتهيئة الأطر المؤسسية وتعزيز نضج التجربة التشريعية، أو تبني صيغ مبسطة من الحلول المقارنة تسمح بتراكم الخبرة التطبيقية وتحقيق فاعلية مستدامة داخل السياق المحلي.

٢. التقارب والتنوع في نوعية النظام القانوني:

يتمثل الاعتبار الثاني في درجة التقارب الهيكلي بين النظام القانوني المحلي والنظم المقارنة. ولا يقتضي هذا التقارب تحقق التطابق التام بين النظام القانوني المحلي والنظم المقارنة، وإنما يستلزم توافر مستوى كافٍ من الانسجام في المفاهيم القانونية الأساسية، ومصادر القانون، ومناهج الاستدلال.

فعند النظر إلى اختلاف الأنظمة القانونية في قواعد الموضوعية، غالباً ما نجد أن مسببات هذا الاختلاف تعود إلى الكيفيات التي تُنتج بها هذه القواعد وتُفسر وتُطبق، سواء أكان ذلك من خلال التشريعات المكتوبة، أم السوابق القضائية، أم من خلال تداخل بينهما. وعندما يرتفع مستوى التقارب بين النظام القانوني المحلي والنظم المقارنة، تتسع مجالات الاستفادة التشريعية بمختلف صورها، سواء من خلال الاستلهام، أو التكيف، أو إعادة الصياغة، مع الحفاظ على فاعلية الحلول ضمن السياق المؤسسي والتفسيري للنظام المستقبل.

وبالتالي، فقد استقر في الخبرة التشريعية المقارنة أن النظم القانونية التي تنتمي إلى العائلة اللاتينية-المدنية (Civil Law) تحقق فيما بينها درجة عالية من الانسجام، نظراً لوحدة أساليب التشريع ومصادره، وتقاربها في المبادئ النظرية الحاكمة لعدد كبير من مجالات القانون. وينطبق الأمر ذاته على النظم الأنجلوسكسونية القائمة على السوابق القضائية (Common Law)، وكذلك على النظم التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً أعلى للتشريع، حيث تتشارك كل مجموعة في أطر مرجعية ومنهجيات استدلال مقاربة.

ولا يحول هذا الاعتبار دون الإفادة من تجارب تنتمي إلى نظم قانونية مغايرة، لاسيما في الميادين المستجدة التي لم تتبلور فيها حلول مستقرة ضمن العائلة القانونية الأقرب. ففي هذه المجالات تكتسب المقارنة العابرة للأنظمة أهمية خاصة، إذ تتيح استكشاف بدائل تنظيمية وأساليب مبتكرة لمعالجة الإشكالات الناشئة. ومن ثم، فإن المنهج الرشيد يقتضي تنويع النظم محل الدراسة، بحيث لا ينحصر النظر في دائرة قانونية واحدة، وإنما يمتد إلى تجارب متعددة تُثري التحليل، وتوسع نطاق الخيارات التشريعية، وتدعم الوصول إلى حلول أكثر كفاءة وملاءمة.

وعليه، يُفهم التقارب الهيكلي باعتباره توافراً وظيفياً يتجاوز حدود التماثل النوعي أو التشابه الشكلي؛ وبالتالي لا يُستحسن عند دراسة التجارب الانصراف ابتداءً إلى تجارب من نظم قانونية مغايرة إلا بمبرر جلي ومقنع. ثم بعد استيفاء انتخاب الأنظمة

الأقرب نوعيًا وبنويًا، يتم اعتبار مسألة التنوع بإضافة نماذج متميزة من نظم أخرى، على أن يكون مقصود التنوع إثراء العملية التشريعية بعناصر ومفاهيم ذات جدوى فعلية للتشريع تحت الإعداد.

٣. قابلية التجربة للتجريد والتكييف:

بالإضافة إلى المعايير السابقة، يتعين أن تشمل معايير اختيار التجارب الدولية النظر في جدواها من حيث قابليتها للتجريد والتكييف؛ حيث أنه لا مسوغ للنظر في تجارب دولية غير قابلة للتكيف مع ظروف ومحددات النظام القانوني المحلي، أو سياقاته المجتمعية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية ونحوها.

وتتطلب قابلية التكيف فهمًا دقيقًا للوظيفة الجوهرية التي تؤديها القاعدة الأجنبية، مع التمييز بين هذه الوظيفة وبين السمات السياقية التي ارتبطت ببيئة نشأتها، وكذلك الظروف التي أسهمت في نجاحها. وينطوي ذلك على طرح تساؤلات تحليلية من قبيل: ما المشكلة التي صُممت القاعدة لمعالجتها؟ وما الافتراضات التي تقوم عليها بشأن السلوك الاجتماعي، أو البنية الاقتصادية، أو مستوى الكفاءة الإدارية؟ وما الشروط الضمنية التي تفترضها لنجاحها؟. ومن خلال هذا التحليل يمكن للمشروع المحلي تحديد ما إذا كان يمكن الاستفادة من التجربة المقارنة في ضوء معطياته المحلية عبر تجريد القاعدة من أطرها الخاصة، والنظر في إمكانيات إعادة توظيفها.

كما يندرج تحت مفهوم تجريد التجربة وتقدير قابليتها للتكيف تقرير مدى القبول السياسي والاجتماعي للحلول التشريعية المتضمنة في التجارب المقارنة باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في مشروعيتها واستدامتها. وهنا يمتد التحليل لعناصر المشروع القانونية، والتوافق المجتمعي، وتوازنات المؤسسات العامة والخاصة، ونحوها من العناصر المؤثرة في قبول التدخلات التشريعية وفعاليتها. ومن خلال ذلك التحليل، قد يتسنى للمشروع اقتراح آليات معينة أثبتت جدارتها في إنجاح الحل التشريعي المنشود في التجارب الدولية داخل النظام المحلي، كالتشاور الموسع مع أصحاب المصلحة والتوعية المجتمعية الشاملة، أو التنفيذ المتدرج، أو إدخال أي تعديلات ظرفية تضمن الاندماج الفعال للقاعدة الأجنبية في النظام المحلي.

٤. جدوى التجربة العملية (الكفاءة التشريعية - تكلفة النقل التشريعي):

إن التجارب الدولية المراد الاستفادة منها في تحسين البيئة التشريعية المحلية ينبغي أن تتسم بالجدوى؛ إذ تنتقي قيمة النظر في تجارب لا يُتوقع أن تحقق أثرًا ملموسًا في السياق المحلي. ويمكن تقدير هذه الجدوى من خلال بُعدين متكاملين: الكفاءة التشريعية، وتكلفة النقل التشريعي.

فمن حيث **الكفاءة التشريعية**، يتعين على المشرع التحقق من أن التجربة المقارنة قد أسهمت، في سياقها الأصلي، في تحسين البيئة القانونية، وتعزيز الاستقرار، والحد من النزاعات في المجال الذي نظمته. وتُقاس الكفاءة بقدرة النظام القانوني على معالجة القضايا ضمن أطر زمنية معقولة وبتكلفة مناسبة، وبما يعكس فاعلية القواعد في توجيه السلوك وتنظيم العلاقات. أما الاستقرار، فيرتبط بدرجة قابلية القواعد للتنبؤ وانتظام تطبيقها عبر الزمن، بما يدعم الثقة في النظام القانوني ويعزز النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ويُفهم الحد من النزاعات بوصفه مؤشرًا على وضوح الإطار القانوني، وتراجع مستويات الغموض والتعارض، لاسيما في التطبيق القضائي ومع تراكم الممارسة العملية.

ويمتد مفهوم الجدوى ليشمل البعد الاقتصادي، من خلال تقدير **تكلفة النقل التشريعي** بمختلف عناصرها. وتشمل هذه التكلفة ما يرتبط بعمليات دراسة التجربة الأجنبية وتحليلها وصياغتها في صورة قواعد قابلة للتطبيق، كما تمتد إلى متطلبات التنفيذ، والتدريب، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وضمان الامتثال. ويمكن التمييز في هذا السياق بين التكاليف المباشرة، كالموارد اللازمة لإعداد التشريع وتكييفه، والتكاليف غير المباشرة، التي تتصل ببناء القدرات المؤسسية، والاستعانة بالخبرات الاستشارية، وتأهيل القضاة والمحامين والإداريين، وتطوير البنى التحتية الداعمة. كما قد تنشأ تكاليف انتقالية خلال مرحلة التحول، مثل اضطراب الممارسات القائمة، أو الحاجة إلى موازنة تدريجية بين النظام القديم والجديد.

وفي ضوء ذلك، قد تتجاوز تكلفة النقل التشريعي العوائد المتوقعة في بعض الحالات، خاصة إذا استلزم الإصلاح تغييرات واسعة النطاق، أو إذا كانت مكاسبه المحتملة محدودة. ومن ثم، يتعين على المشرع إجراء تحليل متكامل للتكلفة والعائد، يوضح مدى التوازن بين النفقات قصيرة الأجل والآثار النظامية طويلة الأجل، بما يضمن توجيه الجهد التشريعي نحو الخيارات الأكثر كفاءة واستدامة.

المرحلة الثالثة: التحليل الوظيفي للتجارب المقارنة (Functional Analysis of Comparative Legal) : (Experiences)

بعد اختيار الدول محل المقارنة، تنتقل الجهة المُعدة للمقترح إلى تحليل الوظيفة التي تؤديها القاعدة القانونية داخل النظام القانوني الذي نشأت فيه وكيفية تطبيقها في الممارسة العملية. وهذا التحليل يعدّ من خلال الخطوات التالية:

١. حصر وتحليل النصوص القانونية.
 ٢. فحص كيفية تفعيل هذه النصوص من قبل القضاء والجهات التنفيذية والإشرافية.
 ٣. دراسة السوابق القضائية ذات الصلة، والممارسات التنظيمية والتفسيرات الرسمية في ذات المجال.
 ٤. استخلاص الأنماط التطبيقية التي أسهمت في نجاحها أو كشفت عن حدودها.
- ويهدف هذا التحليل إلى تجاوز المقارنة الشكلية للنصوص من خلال ربط القاعدة القانونية بالسياق الأشمل الذي تعمل ضمنه القاعدة القانونية، كالتطبيقات القضائية وآليات التنفيذ وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية.
- ويهدف كذلك التحليل الوظيفي إلى استخلاص الممارسات التطبيقية ذات الصلة بالمسألة محل الدراسة، سواءً تعلقت بأساليب الصياغة أو آليات التنفيذ أو أدوات الرقابة أو طرق معالجة الإشكالات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق. كما يتضمن الاستئارة بالتحديات التي واجهت التجربة المقارنة، وكيفية معالجتها بما في ذلك التعديلات اللاحقة أو التفسيرات القضائية الناجمة.
- ويستدعي ذلك طرح مجموعة من الأسئلة التحليلية تتمثل في الآتي:

١. كيف فُعِلَت القاعدة القانونية في الممارسة العملية؟
 ٢. كيف فُسِّرَت/تطوّرت القاعدة القانونية عبر الممارسة القضائية؟
 ٣. ما الآليات (المؤسسية والتنظيمية ونجوها) التي دعمت إنفاذها؟
 ٤. ما أوجه القصور أو التحديات التي كشفت عنها التجربة التطبيقية؟
- ومن خلال الإجابة على هذه التساؤلات يمكن بناء تصور عملي متكامل يُمكن من تقييم مدى قابلية الاستفادة من التجربة المقارنة في المرحلة اللاحقة. وتمثل هذه المرحلة الأساس التحليلي الذي تُبنى عليه مرحلة اختبار الملاءمة والتكيف حيث لا يمكن تقدير قابلية نقل أي قاعدة قانونية أو مؤسسة تنظيمية دون فهم دقيق لوظيفتها الفعلية وأنماط تطبيقها في بيئتها الأصلية.

المرحلة الرابعة: اختبار الملاءمة والتكيف (Assessing Suitability and Legal Adaptation) :

بعد استكمال التحليل الوظيفي للتجربة المقارنة، تنتقل الجهة المُعدة للمقترح إلى اختبار مدى ملاءمة الحل القانوني المختار للبيئة السعودية. ويقصد بذلك التقييم الدقيق لقابلية النظام أو المادة الأجنبية للاندماج داخل النظام المحلي دون الإخلال بتناسقه الداخلي أو بفاعلية تطبيقه أو أي إشكاليات أخرى مماثلة.

وفي هذا السياق، يعتمد نجاح استيعاب القواعد الأجنبية بدرجة كبيرة على توافقها مع المؤسسات القائمة في النظام القانوني المحلي. وتُظهر البحوث المقارنة أن القواعد التي تُنقل دون تكيف مؤسسي كافٍ قد تتحول إلى عناصر تُعيد تشكيل النظام القانوني بطرق غير متوقعة، غالبًا غير سليمة أو غير مستدامة. وهذا الأمر عادةً يوصف بالتهيج القانوني، حيث يؤدي إدخال مفهوم أجنبي إلى سلسلة من التفاعلات المؤسسية التي تنتج مسارات قانونية جديدة تختلف عن النموذج الأصلي.

وتمر مرحلة اختبار الملاءمة والتكيف بأربعة مستويات مترابطة:

١. الملاءمة النظامية: وفي هذا المستوى يُنظر في مدى توافق القاعدة المقارنة مع النصوص النظامية الحالية، والمبادئ القضائية، والبناء التشريعي القائم في المجال محل التنظيم بشكل عام؛ وفي حالة ارتفاع مستوى التباين وضرورة التعديل للتوافق، يبيّن ذلك بشكل واضح ومحدد.

٢. الملاءمة المؤسسية: وفي هذا المستوى تُفحص قدرة الجهات القائمة على تنفيذ النموذج المقترح، من حيث الاختصاصات النظامية، والكفاءة الإدارية، والقدرة الرقابية والتنفيذية. فقد تكون القاعدة ناجحة في بلدها الأصلي، لكنها تعتمد على أجهزة أو هياكل غير متوافرة محليًا.

٣. الملاءمة الاجتماعية والاقتصادية: وفي هذا المستوى يُحلل مدى قبول أصحاب المصلحة للنموذج المقترح، وأثارها على الممارسات القائمة، وانعكاسها الاجتماعي والاقتصادي المتوقع، والمخاطر المحتملة وكيفية تفاديها أو معالجتها.

٤. تحديد نمط الاستفادة الأنسب بعد تقييم المحاور السابقة: وفي هذا المستوى، يُحدد بشكل نهائي صورة الاستفادة المناسبة من التجربة الأجنبية؛ وذلك باختيار إما الاستزراع القانوني إذا كانت القاعدة قابلة للنقل المباشر دون تعديل جوهري، أو التكيف القانوني إذا احتاجت القاعدة إلى تعديل لتتلاءم مع السياق المحلي، أو إعادة البناء القانوني إذا استلزمت المشكلة إعادة تصميم الإطار النظامي بالكامل. وهذا الاختيار يشكل الصياغة النهائية للنموذج المقترح.

المرحلة الخامسة: المراجعة اللاحقة بعد صدور التشريع (Post-Enactment Review) :

بعد صدور التشريع ودخوله حيز النفاذ، يجب إخضاعه لمراجعة لاحقة لتقييم مدى نجاح الاستفادة من التجربة الدولية التي استفيد منها، ومدى تحقق الأهداف التي بُني عليها الاقتباس أو التكيف. وتُعد هذه المرحلة امتدادًا طبيعيًا للمقارنة القانونية إذ تسمح بقياس ما إذا كان النظام أو المادة قد حافظت على وظيفتها الأصلية داخل البيئة السعودية، أو أن التطبيق أفرز نتائج مختلفة تستوجب المعالجة.

و تتم هذه المرحلة عبر ثلاث مستويات، وهي:

١. قياس تحقق الهدف التشريعي عبر التحقق ما إذا عالج التشريع المشكلة التي شرع من أجلها، وهل تحققت النتيجة التنظيمية المتوقعة.

٢. كشف الآثار غير المقصودة في حال أدت القاعدة المنقولة إلى آثار تنظيمية جانبية، كازدواج الاختصاصات وتنازعها، أو تضارب المصالح وتعارضها، ونحو ذلك من الآثار التي تحد من فاعلية التشريع واستدامته.

٣. توفير تغذية راجعة للتشريعات المستقبلية من خلال المراجعة اللاحقة، لما يحققه ذلك من معرفة تراكمية تحسن جودة المقارنات المرجعية في المشاريع اللاحقة.

و يمكن أن تتم المراجعة على مستويين: مراجعة أولية بعد (١٢) شهرًا من نفاذ التشريع، ومراجعة تقييمية موسعة بعد (٣) سنوات من التطبيق. ويهدف تقسيم المراجعة إلى مستويين إلى تحقيق التوازن والشمولية بين رصد المشكلات المبكرة، وقياس الأثر المؤسسي الحقيقي الذي قد يستغرق مدة أطول. ويفضل أن تُنشط المراجعة بوحدة تقييم تشريعي مركزية ومحيدة، مع التأكيد على ضرورة تضمين نتائج المراجعة في تقرير رسمي، موثق ومنشور.

المخاطر المحتملة وكيفية إدارتها:

قد يواجه تطبيق المنهجية المقترحة عددًا من التحديات، يتمثل أبرزها في الآتي:

١. التوسع غير الضروري في المقارنات المرجعية:

يتمثل التوسع غير الضروري فيما تقوم به بعض الجهات من إدراج عدد كبير من التجارب الدولية التي يغني بعضها عن بعض دون حاجة فعلية. وهذا الأمر يزيد حجم الدراسة دون مردود تحليلي نافع للمشكلة المراد حلها. وهذا يمكن الحد منه عبر قصر المقارنة على الدول الأكثر اتصالاً بالمشكلة التشريعية محل المعالجة مع بيان مبرر اختيار كل تجربة، مع ضرورة الانتباه أنه في بعض الأحيان قد لا يوجد تجربة دولية مقاربة، وبالتالي يُكتفى بالتجارب التي تدلّ على ذلك.

٢. خطر عدم تشخيص المسائل التشريعية المراد مقارنتها بدقة:

إن عدم تشخيص المسائل التشريعية المراد مقارنتها بدقة منذ البداية يقود إلى اختيار نماذج مقارنة لا تعالج الإشكال الحقيقي. ولذلك يلزم إعداد مذكرة أولية لتشخيص المشكلة قبل بدء الدراسة المقارنة تتضمن وصفها وأسبابها ونطاقها، ويقترح عرضها على أصحاب المصلحة لأخذ مرنيتهم وملاحظاتهم حول هذه الإشكالية.

٣. نقص الخبرة في التحليل المقارن:

قد تنجح القاعدة القانونية في بيئتها الأصلية، غير أن التحدي لا يكمن في ملاءمتها فحسب، بل في القدرة على تقييمها وتكييفها بصورة دقيقة. ويتمثل الخطر الرئيس هنا في نقص الخبرة الفنية المتخصصة في التحليل المقارن لدى بعض الجهات، مما ينعكس سلبيًا على جودة الاستفادة من التجارب الدولية ويحدّ من دقة النتائج التشريعية. ويستدعي ذلك تعزيز القدرات المؤسسية من خلال برامج تدريب متخصصة، وإلزام الجهات بالاستعانة بكفاءات مؤهلة في الدراسات القانونية المقارنة.

التوصيات:

- يُوصى باستصدار دليل إلزامي موحد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم منهجية توظيف التجارب المقارنة في إعداد التشريعات، بحيث يتجاوز الطابع الإرشادي القائم إلى إطار معياري ملزم يحقق الاتساق المؤسسي ويرفع من جودة المخرجات التشريعية. ويُفترض أن يتضمن هذا الدليل تحديدًا دقيقًا لمراحل إجراء الدراسة المقارنة، ومعايير موضوعية لاختيار النماذج القانونية، وآليات واضحة لتحليل السياقات القانونية والمؤسسية، إضافة إلى نماذج موحدة لتوثيق المقارنات المرجعية. كما ينبغي أن يراعي هذا الدليل خصوصية البيئة النظامية في المملكة، وأن يحقق التوازن بين العمق التحليلي والكفاءة التطبيقية، بما يسهم في توحيد الممارسات بين الجهات الحكومية وتقليل التباين في توظيف المقارنة، وتعزيز موثوقية العملية التشريعية وفعاليتها.
- يُوصى بإلزام كافة الجهات الحكومية بإرفاق المذكرات التوضيحية (المشتملة على دراسة التجارب المقارنة) مع مشاريع الأنظمة عند طرحها للعموم. وتبرز أهمية هذه التوصية في ظل خلو غالبية المشاريع المطروحة حاليًا في منصة "استطلاع" من مذكراتها التوضيحية. وهذا الإجراء لا يخدم فقط الغاية المستهدفة من إطلاق المنصة، والمتمثلة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية الفعالة في العملية التشريعية، بل يسهم أيضًا في إثراء البيئة القانونية، وتمكين المختصين من الاطلاع على المرجعيات المقارنة التي بنى عليها المنظم صياغته.
- تُطلق بعض الجهات الحكومية على المرفق المودع عبر منصة استطلاع، والمتضمن لعناصر المذكرة التوضيحية بما في ذلك دراسة التجارب القانونية المقارنة، مسمى "الأثر التنظيمي/التشريعي"، وذلك على خلاف التسمية الرسمية المعتمدة من مجلس الوزراء لهذا المرفق (المذكرة التوضيحية). وعليه، يُوصى بالتشديد على الالتزام بالتسميات النظامية المعتمدة للوثائق الرسمية، وفق ما قرره المنظم.
- تتوسع بعض الجهات في استخدام العناصر الجرافيكية في تصميم المذكرات التوضيحية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تقليل مستوى التفصيل والوضوح المتعلق بمعايير اختيار الدول محل المقارنة، وعدم إيضاح ما تم اقتباسه من كل دولة على نحو محدد. وعليه، يُوصى بضرورة تعزيز متطلبات الإفصاح والبيان التفصيلي في عناصر الدراسات المقارنة، بما يضمن وضوح منهجية الاختيار ومصادر الاستفادة من كل نظام قانوني على حدة. كما يُوصى بدراسة وضع ضوابط تنظيمية تحد من الإفراط في استخدام الأساليب الجرافيكية داخل المذكرات التوضيحية، بما يحفظ الطابع التحليلي والرسمي لهذه الدراسات ويعزز قابليتها للتتبع والتقييم.
- يُوصى ببذل عناية أكبر لاختيار التجارب الدولية في المراحل المبكرة من إعداد مشاريع الأنظمة، وعدم التعامل معها كعنصر ثانوي، يتم إعداده استكمالًا للمتطلبات النظامية.
- اعتماد نماذج موحدة لقياس نجاح الاستفادة من التجربة الدولية للبيئة السعودية، مع تتبع تطبيقاتها القضائية على عدة مراحل زمنية بحيث يتم التأكد من استقرار هذه الملائمة؛ على أن تستقي هذه النماذج محتواها مما تقدّم في هذه الورقة.

الخاتمة:

إن هذه الورقة تؤكد على أهمية الاستفادة من التجارب التشريعية الدولية وفق متطلبات الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ، وتعديلاته، فهي منطلق رئيسي لتعزيز جودة العملية التشريعية في المملكة العربية السعودية، متى ما أطرت ضمن منهجية علمية محددة تراعي خصوصيات النظام القانوني السعودي وبيئته المحلية.

ولهذا الغرض، تقترح الورقة منهجية تعتمد على مسار مرحلي يبدأ بتحديد دقيق لمسائل المقارنة من خلال تحويل المشكلة التشريعية إلى سؤال مقارن محدد يضبط نطاق الدراسة. يلي ذلك اختيار التجارب الدولية وفق معايير منهجية محددة، تشمل التقارب البنوي بين الأنظمة وتنوعها، ونضج التجربة وتنافسيتها، وقابليتها للتجريد والتكيف، وجدواها العملية من جهتي الكفاءة التشريعية وتكلفة النقل التشريعي.

ثم تُخضع التجارب المختارة لتحليل وظيفي يركز على فهم الدور الذي تؤديه القاعدة القانونية في سياقها الأصلي، وعلاقتها بالنية المؤسسة الإدارية والقضائية التي تدعّمها. وبعد ذلك، يُجرى اختبار للملاءمة لتقييم قابلية دمج الحل المقارن في النظام السعودي، من خلال فحص أبعاده النظامية والمؤسسية والاجتماعية، وتحديد نمط الاستفادة الأنسب، سواءً عبر الاستزراع أو التكيف أو إعادة البناء القانوني. وتُستكمل المنهجية بمراجعة لاحقة بعد صدور التشريع، لقياس تحقق أهداف الدراسة المقارنة، ورصد أثارها، للاستفادة من ذلك في المشاريع التشريعية المستقبلية.

وهذه الورقة إذ تطرح منهجيتها المقترحة، تؤكد على ضرورة تجاوز المقاربات الوصفية أو الانتقائية إلى بناء ممارسة مؤسسية علمية، تضمن اتساق التعامل مع التجارب الدولية، وتعزز من جدواها في تطوير التشريعات السعودية، بما يعزز كفاءة النظام القانوني السعودي، وقدرته على الاستجابة الفعّالة للتطورات المعاصرة عبر التوظيف الأمثل للخبرات الدولية والتجارب المقارنة.